

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

4779/25/פ

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור הנפת דגל של מדינת אויב או של הרשות הפלסטינית בגופים המתוקצבים או הנתמכים על ידי המדינה), התשפ"ד–2024

- הוספת סעיף 151 א. 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 151 יבוא :
- "איסור הנפת דגל 151 א. שני אנשים לפחות שנתקהלו ומניפים בפומבי בגוף של מדינת אויב או מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתם בסעיפים 21 ו-32 של הרשות הפלסטינית בגופים הפלסטינית בגופים הנתמכים על ידי המדינה
- לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985², דגל של מדינת אויב או של הרשות הפלסטינית, ייראו כהתקהלות אסורה, והמשתתף בהתקהלות אסורה, דינו מאסר שנה אחת וקנס שלא יפחת מ-10,000 שקלים חדשים."
- תיקון סעיף 153 2. בסעיף 153 לחוק העיקרי, אחרי "להתפרע" יבוא "או שהם מניפים דגלים בניגוד לסעיף 151 א."

דברי הסבר

חוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – חוק העונשין) קובע בסעיף 151 איסור על התקהלות של אנשים אשר יש יסוד סביר כי כוונתם להפר את השלום. סעיפים 152–154 לחוק העונשין, קובעים את התנאים להתקהלות אסורה אשר הופכת להתפרעות, וכן את התנאים שבהם ניתן לתת הוראות למתפרעים להתפזר. על פי המוצע בתיקון חקיקה זה, התקהלות אסורה היא גם כזו שבמהלכה מוצגים דגלים של מדינות אויב או של דגלי הרשות הפלסטינית בפומבי בגופים המתוקצבים או הנתמכים על ידי המדינה. מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית מאפשרת לאזרחיה למחות בנושאים בהם הם חלוקים על החלטות הרשויות המוסמכות. ברם, הצעת החוק מציבה קו אדום בין מחאה לגיטימית למחאה שבמהלכה

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.
² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

מתנוססים דגלים של מי שאינו מכיר במדינת ישראל או מהווה סכנה לקיומה, בגופים המתוקצבים או הנתמכים על ידי המדינה.

הנפת דגלים כזו תיחשב להתקהלות אסורה שדינה יהיה כדין התפרעות באופן שניתן יהיה לפזרה בהתאם.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלי כהן (2040/24/פ).
הצעת החוק זהה לפ/2040/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בתמוז התשפ"ד (22.07.2024)